

[기출][1][2023-1-2]절차의 흠결이 있는 징계의 효력에 대한 노조 대표자 주장의 타당성

【문제 1】 A 회사는 상시근로자 500 명을 사용하여 전기 관련 제품을 제조· 판매하는 회사이다. A 회사는 2018 년부터 계속적으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전체적으로 감소하여 A 회사에 근로자 과반수 이상을 조직하여 설립· 운영하고 있던 노동조합에게 사택매각, 명예퇴직 등의 경영위기를 타개하기 위한 비상경영안을 수용할 것을 제안하였다. 그러나 노동조합은 조합원의 의사를 무시한 일방적 구조조정에 반대한다는 의사를 표명하며 비상경영안 수용을 거부하였다. 그러자 A 회사는 소속 근로자의 일부를 정리해고하기로 결정하고, 취업규칙이나 단체협약 등에 별도의 정함이 없었던 정리해고 대상자 선정기준을 마련하였다. A 회사는 근로자들을 대상으로 정리해고를 실시함에 앞서 노동조합과의 협의 과정에서 업무적합도, 근무태도, 연령 등을 기준으로 정리해고대상자를 선정할 것임을 밝혔고, 이에 노동조합이 연령을 정리해고대상자 선정기준으로 삼는 것은 부당하다는 등의 의견을 제시하자, A 회사는 노동조합의 의견 가운데 일부를 받아들여 "연령"을 제외하는 대신에 "회사공헌도(근속연수)"를 새로운 기준으로 추가하였다. 그 결과 A 회사의 정리해고대상자 선정기준은 업무적합성(40 %), 근무태도(30 %), 임금(20 %), 회사공헌도(근속연수, 10 %)로 구성되었고, A 회사는 위 평가 항목들에서 상대적으로 낮은 점수를 받은 근로자 甲을 비롯하여 업무상재해를 입었던 경험이 있었던 근로자, 상당기간 가족을 부양해야 할 사정이 있는 근로자 등을 포함한 근로자 60 명을 2022. 5. 최종 해고하였다.

한편, 노동조합 대표자 乙은 2022. 5. 정리해고에 강하게 반대하면서 정리해고에 주도적 역할을 담당하였던 총무과장과 말다툼하는 과정에서 폭력을 행사하여 전치 5 주의 상해를 입혔다. 이 점에 대해 A 회사는 동일한 내용으로 규정되어 있는 취업규칙과 단체협약상 징계규정에 따라 노동조합 대표자 乙을 징계하기로 결정하고, 징계위원회를 소집하였다. A 회사의 대표이사는 취업규칙과 단체협약에 "징계위원회는 노· 사 각 2 명으로 구성한다"고 규정되어 있을 뿐, 징계위원의 자격이나 선임절차에 대하여 별도의 정함이 없다는 이유로 A 회사 소속 인사과장과 사업장이 A 회사와 동일하고 실제로 자신이 사주인 별도의 회사의 대표이사를 사측 징계위원으로, A 회사 소속 근로자 2 명을 노측 징계위원으로 각각 위촉하였다. 이후 징계위원회는 A 회사의 취업규칙과 단체협약에는 징계사유의 사전통고와 소명기회 부여에 관한 절차는 별도로 규정되어 있지 않았기 때문에 노동조합 대표자 乙에 대해 징계사유의 사전통고 및 소명기회의 보장 없이 정직 3 개월의 징계를 의결하였다. 이에 근거하여 A 회사는 乙에게 정직 3 개월의 징계를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 노동조합 대표자 乙은 총무과장에 대한 폭력행사가 징계사유에 해당된다 하더라도 징계사유를 사전에 통고받거나 그에 관하여 소명할 기회를 부여받지 못하였고, 징계위원회 구성에도 중대한 하자가 있기 때문에 정직 3 개월의 징계처분은 무효라고 주장한다. 노동조합 대표자 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)